Think Tank del Parlamento europeo — 6 ottobre 2026

Pubblicazioni del Think Tank (EPRS e dipartimenti tematici) uscite fino alle 01:13 del 07/10: 3 pubblicazioni analizzate

In sintesi

Advanced materials act. Briefing EPRS (PE 791.531, ottobre 2026) su un'iniziativa della Commissione ancora in preparazione: quadro strategico su ricerca, scale-up, standard e sicurezza, nella corsa di competitività con Stati Uniti e Cina. La quota UE sui depositi mondiali di brevetti è scesa dal 22% dei primi anni 2000 al 19% nel 2020; la Cina è passata da quasi lo 0% al 16% in vent'anni; sui brevetti estero-orientati 2017-2021 ciascuna delle tre detiene circa il 15%. IAM4EU prevede fino a 250 milioni di euro per parte entro il 2027; la consultazione (ottobre 2025-gennaio 2026) ha raccolto 192 contributi. Non è presentata: scadenza nel quarto trimestre 2026, agenda indicativa a metà novembre, eventualmente come raccomandazione del Consiglio; valutazione d'impatto in preparazione.

Dati e IA in sanità. Analisi per la commissione SANT (PE 786.423, ottobre 2026; opinioni dell'autrice, non del Parlamento): IA già usata o disponibile in medicina, quadri sul (ri)uso dei dati e incertezze di coordinamento, con l'EHDS come primo spazio settoriale. L'EHDS (reg. (UE) 2025/327, 11 febbraio 2025) copre uso primario e secondario; i risultati dell'uso secondario vanno pubblicati entro 18 mesi. L'AI Act, in vigore dal 1° agosto 2024 e pienamente applicabile dal 2 agosto 2026, dopo il Digital Omnibus sull'IA (trilogo 7 maggio 2026, Parlamento 16 giugno, Consiglio 29 giugno) sposta le regole ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti. La Commissione riferisce 309 incidenti con rischi di cybersicurezza in sanità nel 2023; la proposta di direttiva sulla responsabilità dell'IA è stata ritirata nel 2025. Lo studio non è un atto legislativo.

Libertà religiosa: Germania. Studio di diritto comparato della Biblioteca EPRS (PE 791.519, ottobre 2026, Sydow), volume della serie sull'art. 10 della Carta, a uso parlamentare; opinioni dell'autore. L'art. 4 GG è trattato dal Bundesverfassungsgericht come un unico diritto sull'intera condotta di vita religiosamente motivata; l'art. 4 III autonomizza il rifiuto del servizio armato. L'art. 12a consente di obbligare gli uomini dal compimento dei diciotto anni; il servizio sostitutivo non può superare quello militare; in caso di difesa le donne possono essere chiamate dal compimento dei diciotto al compimento dei cinquantacinque anni, mai con l'arma. Leva reintrodotta nel 1956 e sospesa nel 2011. Non è un atto legislativo.

Economia, moneta, finanza e bilancio

Advanced materials act

Briefing · 2026-10-06 · RAGONNAUD Guillaume · Industry · testo: PDF integrale

[europarl.europa.eu])791531_EN.pdf

Di cosa si tratta

Briefing EPRS (PE 791.531, ottobre 2026, Ragonnaud) su un’iniziativa della Commissione ancora in preparazione. L’advanced materials act è nel programma di lavoro per il quarto trimestre 2026; l’agenda indicativa ne colloca la presentazione a metà novembre 2026, eventualmente come raccomandazione del Consiglio. Deve fissare un quadro strategico su finanziamenti alla ricerca, scale-up, standard e regole di sicurezza, appoggiandosi a legislazione, programmi e infrastrutture già in vigore. Il tema è la competitività: materiali ingegnerizzati per superare quelli convenzionali, dall’energia pulita all’elettronica, alla medicina e alla difesa, in una corsa stretta con Stati Uniti e Cina.

Contenuto

Non c’è una definizione giuridica unica. Il testo usa la descrizione di lavoro dell’OCSE: materiali progettati razionalmente per proprietà nuove o rafforzate e/o caratteristiche strutturali mirate, allo scopo di una prestazione funzionale specifica o migliore. È una categoria ampia, senza un’applicazione o una proprietà fisica comune. Il JRC, nel rapporto 2025 alla Commissione, propone 11 categorie: nanomateriali (particelle da 1 a 100 nanometri), micromateriali (ordine del micrometro, 1.000 nanometri), film sottili, biomateriali, polimeri, compositi, metalli e leghe, vetro e ceramiche, fibre, cementi, e nanotecnologie e miniaturizzazione intese come processi su scala di 100 nanometri, non come materiali.

Nel 2022 sette soggetti pubblici e privati hanno firmato il Materials 2030 Manifesto. Il 27 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull’industrial leadership, con 14 azioni lungo la catena del valore e priorità di ricerca individuate con gli Stati membri (rivestimenti ad alte prestazioni contro la corrosione nelle reti di distribuzione e trasmissione; materiali per ambienti severi nell’elettronica). A luglio 2024 è nato il Technology Council for Advanced Materials (Stati membri, industria, accademia), riunitosi tre volte. Nel 2025 l’atto è indicato come deliverable del competitiveness compass. A marzo 2025 la commissaria Zaharieva ha chiesto un parere allo Scientific Advice Mechanism; la risposta dell’aprile 2026 indica quattro linee: condivisione dei dati graduata sulla sensibilità (globale se non sensibili, ristretta agli Stati membri se strategici); requisiti regolatori crescenti con il technology readiness level; appalti pubblici per creare domanda; minore frammentazione del finanziamento R&I (Horizon Europe, programmi nazionali, iniziative mission-driven), mantenendo la ricerca esplorativa senza applicazioni immediate. La call for evidence e la consultazione pubblica (ottobre 2025-gennaio 2026) hanno raccolto 192 contributi, nel complesso favorevoli. Istituti di ricerca e autorità pubbliche sottolineano la collaborazione tra accademia, industria e governo; le imprese segnalano tempi lunghi di arrivo al mercato legati agli oneri regolatori. La valutazione d’impatto è in preparazione.

I materiali avanzati contano per l’ampiezza degli usi (medicina, rinnovabili, elettronica, costruzioni, spazio, difesa) e, in misura minore, come possibili sostituti di alcune materie prime critiche. Il JRC colloca il potenziale di sostituzione più alto su eolico onshore, fotovoltaico, batterie stazionarie e motori di veicoli elettrici; più basso sulle batterie dei veicoli elettrici, per la densità energetica richiesta; molto basso su eolico offshore e idrogeno, per vincoli di prestazione, vita utile e affidabilità. I sostituti implicano trade-off su prestazione, durabilità, vita, costo o impatti ambientali e sociali. Gli esempi compilati dagli autori includono compositi in fibra di carbonio (fusoliere, pale eoliche, stoccaggio di idrogeno e gas naturale compresso), PLGA per il rilascio di farmaci e scaffold tissutali, film di perovskite per celle solari (efficienza di conversione molto alta, costi di fabbricazione

bassi), calcestruzzo ad altissime prestazioni, circuiti integrati su fibra e ceramiche high-entropy per ambienti a temperatura ultra-alta, componenti nucleari ed elettrodi.

Dati pubblici su produzione e uso nell'UE non esistono: la posizione competitiva è letta sui brevetti. UE, Stati Uniti e Cina coprono oltre la metà dei depositi mondiali. La quota UE è scesa dal 22% dei primi anni 2000 al 19% nel 2020; la Cina è passata da quasi lo 0% al 16% in vent'anni. Sui brevetti estero-orientati 2017-2021 (protetti in più giurisdizioni; JRC, 2025) ciascuna delle tre detiene circa il 15% nei materiali avanzati, con la Cina in lieve vantaggio. L'UE è prima in processi industriali, tessile, costruzioni fisse e ingegneria meccanica; gli Stati Uniti in chimica e fisica; la Cina nelle tecnologie legate all'elettricità. In valori assoluti la Cina deposita circa sei volte i brevetti UE o USA nel settore, ma in misura schiacciante solo domestici e meno innovativi. Circa un brevetto europeo su quattro è protetto insieme in Europa, Stati Uniti e Giappone, contro uno su sette lato USA e meno di uno su cento in Cina (DG RTD, 2026). Per categorie (JRC, 2025), polimeri, compositi e miniaturizzazione sono sopra la linea del vantaggio comparato rivelato; i compositi uniscono competitività attuale e alto potenziale; polimeri e miniaturizzazione sono nel quadrante delle minacce; biomateriali, vetro e cementi in quello delle opportunità; cinque tecnologie su undici sono debolezze (specializzazione debole e basso potenziale). Un TPP superiore al 50% indica alto potenziale di crescita. I biomateriali sono un punto di forza per 21 Stati membri su 27 e una debolezza per la Germania, e per questo risultano solo un'opportunità a livello UE. Sulle applicazioni, l'UE è fortemente posizionata su materiali per energia, medicina ed elettronica, con quota di protezione internazionale e tassi di citazione che tendono a superare Stati Uniti e Cina.

Il rapporto SAM 2026 indica il divario lab-to-fab, o valley of death: due-cinque anni tra sviluppo di laboratorio e prima produzione industriale, con perdita di fiducia degli investitori e accesso difficile a finanziamenti e infrastrutture, in particolare per le PMI. La base di infrastrutture di ricerca c'è; il problema è l'accesso. Mancano standard UE per confrontare i materiali su sicurezza, sostenibilità e prestazioni lungo il ciclo di vita, e criteri di priorità. I dati sono poco condivisi, con duplicazione di esperimenti. Persistono carenze di competenze in materials informatics, regulatory science e sperimentazione pronta per l'IA. Il quadro normativo esistente non è specifico: REACH (reg. (CE) n. 1907/2006) impone la registrazione ECHA sopra una tonnellata l'anno e distingue soprattutto per composizione chimica; i polimeri non vi sono mai entrati, perché l'alto peso molecolare era assunto come basso pericolo; per i nanomateriali requisiti specifici sono stati aggiunti nel 2020 con modifiche degli allegati, approccio che il testo indica come replicabile caso per caso. Il CLP (reg. (CE) n. 1272/2008) applica la stessa logica specifica ai nanomateriali e ha gli stessi limiti. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1781 introduce i passaporti digitali di prodotto; la prima applicazione obbligatoria riguarda le batterie (reg. (UE) 2023/1542). I materiali avanzati non sono una categoria a sé nel passaporto, ma entrano nella composizione dei prodotti. Il SAM propone la raccomandazione 2022/2510 (safe and sustainable by design) come base per calibrare gli obblighi futuri dell'atto.

Sul finanziamento, IAM4EU — partnership co-programmata Commissione/IAM-I, annunciata nella comunicazione del 2024 e adottata a marzo 2025 — prevede fino a 250 milioni di euro ciascuno da Commissione e partner privati entro il 2027; ha finora finanziato sei progetti su telecomunicazioni ed e-textile, per circa 30 milioni. M-ERA.NET, dal 2012, coordina 49 organizzazioni pubbliche di finanziamento di 35 Paesi; nel 2026 il budget indicativo di tutte le agenzie è di 40 milioni di euro; il finanziamento europeo è stato rinnovato una terza volta fino ad agosto 2029 (M-ERA NET 4, dopo il M-ERA NET 3 del

2021-2026). Tra il 2019 e il 2026 l’UE ha finanziato 28 open innovation test bed per 319 milioni di euro, con sovvenzioni di due-quattro anni tutte scadute nel 2026; il passaggio all’autosufficienza si è rivelato difficile almeno per la prima ondata del 2023, con eccezioni come i-TRIBOMAT. A giugno 2026 la Commissione ha lanciato MaterialsCommons, progetto Horizon Europe da 28 milioni di euro per collegare dati oggi dispersi in basi nazionali incompatibili; il consorzio conta 26 partner accademici, 21 associati e 12 collaboratori associati, in prevalenza industriali. Nel 2025 Commissione ed EIT hanno lanciato una European Advanced Materials Academy per formare 200.000 persone entro il 2029, con 60 programmi, 200 fornitori e 300 istruttori; le prime sessioni erano previste a inizio 2026, ma l’offerta disponibile risulta ancora limitata. Uno studio della Commissione del 2026 conta 2.943 infrastrutture di ricerca e tecnologia; Germania, Spagna, Austria e Francia superano il 50%. Il 64% è di fase iniziale (43% laboratori, 21% centri tecnologici), il 36% di sviluppo tardivo e industrializzazione (di cui 13% linee pilota). Il fabbisogno di ammodernamento è stimato tra 0,9 e 2,1 miliardi di euro nei prossimi cinque anni; i settori principali sono elettronica (42%), energia (30%) e mobilità (13%).

Numeri chiave

Voce	Cifra	Fonte citata nel briefing
Brevetti estero-orientati, materiali avanzati (2017-2021)	circa 15% ciascuno UE, USA e Cina; Cina in lieve vantaggio	JRC, 2025
Quota UE sui depositi mondiali di brevetti	22% primi anni 2000; 19% nel 2020	briefing
Quota Cina sui depositi mondiali	da quasi 0% a 16% in 20 anni	briefing
Brevetti cinesi sui materiali avanzati	circa sei volte UE o USA; quota schiacciante solo domestica	briefing
Protezione simultanea Europa-USA-Giappone	circa 1 su 4 (UE); 1 su 7 (USA); meno di 1 su 100 (Cina)	DG RTD, 2026
Tecnologie in debolezza	5 su 11	JRC, 2025a
Biomateriali negli Stati membri	forza in 21 su 27; debolezza per la Germania	JRC, 2025
Consultazione	192 risposte, ottobre 2025-gennaio 2026	Commissione
IAM4EU	fino a 250 mln € per parte entro il 2027; 6 progetti, circa 30 mln €	adozione marzo 2025
Target IAM4EU contestato	500 mln € (2025-2027), giudicato insufficiente	Cefic, 2024
M-ERA.NET	49 organizzazioni, 35 Paesi; budget indicativo 2026: 40 mln €; fino ad agosto 2029	briefing
Open innovation test bed	28 progetti, 319 mln €, 2019-2026	briefing
MaterialsCommons	28 mln €, giugno 2026	Horizon Europe
Accademia	200.000 persone entro il 2029; 60 programmi, 200 fornitori, 300 istruttori	Commissione e EIT, 2025

Infrastrutture	2.943 strutture; DE, ES, AT, FR oltre il 50%; ammodernamento 0,9-2,1 mld € in 5 anni; elettronica 42%, energia 30%, mobilità 13%	studio Commissione, 2026
Domanda industriale di partnership	oltre 2 mld € nel 10° programma quadro	IAM-I
Bilancio IAM-I giudicato insufficiente dal CESE	250 mln €	CESE

Iter e posizioni

Iniziativa in preparazione, non ancora presentata. La valutazione d’impatto è in corso. Nel programma di lavoro la scadenza è il quarto trimestre 2026; l’agenda indicativa punta a metà novembre 2026. Discussioni recenti a eventi della Commissione indicano che l’atto potrebbe prendere la forma di una raccomandazione del Consiglio. Il precedente immediato è la comunicazione del 27 febbraio 2024 e il Technology Council del luglio 2024.

Nelle conclusioni del novembre 2024 il Consiglio ha accolto la comunicazione, chiesto di accelerare la R&S, di applicare reduce, reuse, recycle, di sostenere PMI e start-up dal design ai test, e ha invitato la Commissione a individuare modi per ridurre le dipendenze strategiche dalle materie prime critiche tramite i materiali avanzati.

Il Parlamento, nella risoluzione del 2019 sul programma di attuazione di Horizon Europe, ha chiesto investimenti continuativi per mantenere la leadership. Nella risoluzione del 2021 sulla strategia europea per le materie prime critiche ha accolto la ricerca e l’innovazione per sostituirle sotto Horizon Europe. Nel rapporto annuale 2025 sull’attuazione della politica di sicurezza e difesa comune ha sottolineato il ruolo di queste tecnologie nella difesa, e le ha richiamate anche per l’aviazione elettrica, chiedendo alla Commissione di assicurare l’offerta necessaria, in particolare per la produzione di batterie.

IAM-I indica la valley of death come problema principale e chiede strumenti del prossimo QFP calibrati su impianti pilota e scale-up industriale; una IAM4EU 2.0 con bilancio oltre 2 miliardi di euro nel 10° programma quadro; requisiti di contenuto locale su investimenti pubblici e privati in progetti strategici da definire; importazioni soggette agli stessi standard di sicurezza e ambiente dell’UE; più infrastrutture di condivisione dei dati e certificazione, validazione e standardizzazione più rapide e semplici. Cefic, nel 2024, ha definito la strategia un passo cruciale per le transizioni verde e digitale, ma ha giudicato insufficiente il target di 500 milioni di euro per IAM4EU (2025-2027) e ha chiesto accesso più rapido ai fondi R&S e priorità allo scale-up.

Nella consultazione le autorità nazionali hanno sostenuto l’iniziativa e chiesto una definizione chiara. Il German Federal Office for Chemicals ha legato l’efficacia a un perimetro preciso. Il RIVM olandese ha avvertito che la descrizione ampia della call for evidence può richiedere modifiche legislative estese e aumentare l’onere per le imprese. Agenzia ambientale tedesca, RIVM e agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche hanno insistito su sicurezza e sostenibilità; la finlandese ha ritenuto la sicurezza poco trattata e i metodi di prova attuali inadeguati. L’agenzia svedese ha sostenuto che processi chiari di sicurezza si ottengono meglio con la legislazione esistente, in particolare REACH, e non nell’atto.

Il CESE ha accolto la comunicazione del 2024 come primo passo utile, ma non come strategia, per mancanza di obiettivi quantificati, scadenze e indicatori. Ha accolto il

dialogo UE-Giappone e raccomandato di estenderlo a Corea del Sud e Stati Uniti. Ha giudicato insufficienti i 250 milioni di euro per l'iniziativa IAM-I e chiesto sostegno concreto alla partecipazione delle PMI.

Lettura.

Il nodo per finanza pubblica e credito non è un saldo nazionale, che il testo non misura, ma il finanziamento dello scale-up: IAM4EU fino a 250 milioni di euro per parte entro il 2027, test bed già a 319 milioni, MaterialsCommons a 28 milioni, ammodernamento delle infrastrutture fra 0,9 e 2,1 miliardi in cinque anni, e la richiesta industriale di oltre 2 miliardi nel prossimo programma quadro e di strumenti del prossimo QFP per gli impianti pilota. Il divario di due-cinque anni fra laboratorio e fabbrica è il tratto in cui il testo colloca la caduta di fiducia degli investitori e l'accesso difficile a capitale e infrastrutture, specie per le PMI. Se l'atto restasse una raccomandazione del Consiglio, il perimetro vincolante resterebbe quello già in vigore: REACH sopra una tonnellata l'anno, polimeri fuori, nano dal 2020, passaporto di prodotto con prima applicazione obbligatoria sulle batterie. Secondo il JRC la sostituzione delle materie prime critiche è più credibile su eolico onshore, fotovoltaico, batterie stazionarie e motori elettrici che su batterie veicolari, eolico offshore e idrogeno, con trade-off espliciti di prestazione e durata. Contenuto locale ed equivalenza delle importazioni sono domande di IAM-I, non scelte già adottate.

Altre politiche UE

In-depth Analysis on the Use of Data in Public Health - Understanding the Potential for Artificial Intelligence in Medicine

Study · 2026-10-06 · Public Health · testo: PDF integrale, prima parte

[europarl.europa.eu])786423_EN.pdf

Estratto: prima parte del PDF; il testo si interrompe nella bibliografia.

Di cosa si tratta

Analisi approfondita richiesta dalla commissione Salute pubblica (SANT) al Policy Department for Transformation, Innovation and Health. Autrice Daniela Spajić (KU Leuven Centre for IT & IP Law); manoscritto completato nell'ottobre 2026 (PE 786.423). Le opinioni sono solo dell'autrice, non posizione ufficiale del Parlamento. Oggetto: tecnologie di IA già usate o disponibili in sanità, quadri UE che facilitano il (ri)uso dei dati per l'IA medica, incertezze di coordinamento tra norme e raccomandazioni di policy. Cornice: adozione dello European Health Data Space come primo spazio dati settoriale, AI Act in applicazione, pacchetto Digital Omnibus e ritiro della proposta di direttiva sulla responsabilità dell'IA.

Contenuto

L'IA è definita dall'art. 3(1) dell'AI Act. L'approccio è basato sul rischio: inaccettabile (art. 5), alto, limitato, basso o minimo. I sistemi sanitari sono di regola ad alto rischio (diagnostica medica, allegato III): obblighi di documentazione e sorveglianza umana. Le linee guida HLEG del 2019 chiedono sistemi leciti, etici e robusti. Uno studio della Commissione (DG SANTE, PwC, EEIG, Open Evidence, 2025) e la guida OMS del 2021 attribuiscono all'IA potenziale su allocazione delle risorse, flussi, compiti amministrativi e accuratezza diagnostica. L'analisi di immagini (screening del tumore al polmone, classificazione delle malattie cardiovascolari, radiografie, risonanza) può aumentare

l’accuratezza e ridurre il carico clinico. Strumenti predittivi possono valutare il rischio di diabete o malattia cardiovascolare e la domanda di assistenza immediata o intensiva, e così orientare la forza lavoro. I modelli linguistici di grandi dimensioni possono estrarre e strutturare informazioni dalle cartelle per diagnosi e amministrazione; altri usi citati sono programmazione, frodi, sorveglianza di sanità pubblica e focolai.

Il grado di diffusione è difficile da stimare per mancanza di una base dati completa. Un’indagine su professionisti, associazioni e ospedali indica che la maggioranza degli intervistati usava soluzioni di IA, ma a stadi diversi (pratica clinica, pilota, sperimentazione, sviluppo), con adozione prevalente nelle aree urbane rispetto a quelle rurali. Il potenziale trasformativo dipende dagli attori: il settore sanitario vede il maggior potenziale negli strumenti amministrativi e nella diagnostica di radiologia e patologia, meno in altra diagnostica e in chirurgia o robotica; sviluppatori e ricercatori lo vedono soprattutto nella diagnostica. I pazienti si dichiarano a proprio agio con l’IA amministrativa e, in maggioranza, a disagio con i chatbot di assistenza. Ostacoli tecnici: interoperabilità con cartelle, dispositivi e altri sistemi, risorse di calcolo limitate, risultati non abbastanza accurati per la clinica, timore di sostituzione e di calo della qualità delle cure.

Sul piano macro, la Strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final, 19.02.2020) punta a spazi comuni che aumentino la disponibilità di dati personali e non personali. Il Data Act (regolamento (UE) 2023/2854) è entrato in vigore nel 2024 e si applica dal settembre 2025: accesso equo ai dati dei dispositivi connessi e uso da parte del settore pubblico in emergenza o casi eccezionali. La direttiva Open Data regola il riutilizzo di dati non personali del settore pubblico. Il Data Governance Act, in vigore dal 2022, copre intermediari e il consenso all’altruismo dei dati, anche sanitari, per obiettivi di interesse generale. L’EHDS (regolamento (UE) 2025/327, 11 febbraio 2025) disciplina uso primario (assistenza) e secondario (ricerca, sanità pubblica, policy, medicina personalizzata). La Data Union Strategy (COM(2025) 835) vuole ambienti affidabili, fra cui data lab per pooling e anonimizzazione o pseudonimizzazione, e semplificare l’acquis dati; indica l’EHDS come ponte tra ecosistemi sanitari e sviluppo dell’IA, senza modifiche esplicite all’EHDS. La proposta Digital Omnibus del novembre 2025 (COM/2025/837) modifica un ampio insieme di norme digitali, fra cui DGA e AI Act.

L’uso secondario (art. 2(2)(e) EHDS) è il trattamento per le finalità del capo IV, diverse da quelle iniziali. I dati elettronici sanitari includono dati personali (salute e genetici in forma elettronica) e non personali, anonimizzati o mai riferiti a una persona. L’art. 51 elenca le categorie che i detentori devono rendere disponibili, comprese quelle su determinanti socioeconomici, ambientali e comportamentali. In linea con minimizzazione e limitazione della finalità, l’accesso di default è anonimizzato (art. 66); dati pseudonimizzati solo se lo scopo non è raggiungibile altrimenti (art. 68(1)), e solo in ambiente di trattamento sicuro (art. 73). L’art. 53(1)(e)(ii) consente training, test e valutazione di algoritmi, anche in dispositivi medici, diagnostici in vitro, sistemi di IA e applicazioni di salute digitale, nell’ambito della ricerca scientifica. Il considerando 61 legge la ricerca in senso ampio, inclusa quella a finanziamento privato, ma l’interesse societario deve prevalere su quello privato. Altre finalità: sanità pubblica e professionale, policy, miglioramento dell’assistenza. L’opt-out (art. 71) è trasponibile dagli Stati, con eccezioni di legge nazionale per interesse pubblico. Gli organismi di accesso (HDAB) verificano la finalità. L’art. 54 vieta usi dannosi per la persona, la sanità pubblica o la salute umana. Restano aperti i profili operativi degli HDAB, fra cui l’expertise interna per giudicare l’idoneità del dataset.

L’altruismo dei dati è nel DGA (art. 2(16)): condivisione volontaria, senza ricompensa oltre i costi, per interesse generale, fra cui sanità e ricerca. Il Digital Omnibus mantiene la formula «scientific research purposes in the general interest» senza chiarirla; la definizione resta nazionale, con rischio di frammentazione. Le organizzazioni di altruismo, registrate, fanno da intermediari. L’EHDS rinvia al DGA (considerando 78, art. 57) e prevede un rulebook settoriale aggiuntivo, la cui esecuzione non è chiara; il Digital Omnibus propone di abrogare l’obbligo di rulebook e di modulo europeo di consenso. Sulla qualità, l’art. 78 prevede un’etichetta di qualità e utilità (documentazione, qualità tecnica, processi, copertura, accesso, modifiche) per i dati finanziati con fondi dell’Unione o nazionali; l’etichetta deve rappresentare la popolazione target ed evitare bias. Su proprietà intellettuale e segreti (art. 52), i dati protetti vanno comunque resi disponibili, con misure proporzionate; il rifiuto solo se, nonostante le salvaguardie, c’è un rischio serio di violazione. Digital Europe (15 gennaio 2026) e EFPIA temono l’esposizione del know-how; EFPIA chiede che i dati degli studi clinici non siano disponibili prima della conclusione. I modelli contrattuali della Commissione saranno non vincolanti (art. 52(4)). L’art. 61 obbliga a restare nello scopo del permesso o della richiesta e a pubblicare risultati o output, anche rilevanti per l’assistenza, entro 18 mesi dalla fine del trattamento o dalla risposta, prorogabili specie per pubblicazioni scientifiche, con citazione della fonte EHDS. L’effetto sulla tutela della proprietà intellettuale non è spiegato.

Il GDPR resta il quadro per i dati personali e le categorie particolari e per le decisioni interamente automatizzate; l’EHDS regola l’accesso. Serve un accordo di trattamento (art. 28(3)), più eventuali clausole, anche sulla proprietà intellettuale. Uno studio STOA del 2020 giudica i comandi del GDPR vaghi rispetto all’IA. La bozza di linee guida EDPB 1/2026 (15 aprile 2026) indica sei fattori della ricerca scientifica e ammette l’interesse pubblico (art. 6(1)(e)) anche per enti privati se l’atto giuridico copre l’attività. Il parere congiunto EDPB-EDPS 2/2026 (10 febbraio 2026) ribadisce il legittimo interesse (art. 6(1)(f)) per sviluppo e uso dell’IA. L’art. 9 vieta in linea di principio i dati sanitari, con eccezioni (assistenza e diagnosi, sanità pubblica, interesse pubblico rilevante); l’EHDS esclude le deroghe nazionali dell’art. 9(4). Minimizzazione e limitazione della finalità sono difficili quando i tipi di dato necessari non sono noti in anticipo. L’anonimato è contestuale secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia; l’EDPB (parere del 17 dicembre 2024) esclude di presumere anonimi i modelli addestrati su dati personali. L’art. 61(3) EHDS vieta la reidentificazione. L’art. 22 GDPR limita le decisioni interamente automatizzate su categorie particolari.

L’AI Act (regolamento (UE) 2024/1689) è in vigore dal 1° agosto 2024 e pienamente applicabile dal 2 agosto 2026. Integra MDR e IVDR. L’art. 10 fissa criteri di qualità dei dataset per sistemi ad alto rischio e consente, in via eccezionale, categorie particolari per correggere i bias se i dati che preservano la privacy non bastano. Il considerando 70 collega la mitigazione del bias all’interesse pubblico rilevante. I dataset di training, validazione e test devono essere rappresentativi, per quanto possibile privi di errori, completi rispetto allo scopo e con proprietà statistiche adeguate. L’esenzione per ricerca (art. 2(6), considerando 25) non copre sistemi commerciali usati anche solo per ricerca. Il Digital Omnibus sull’IA, dopo trilogo del 7 maggio 2026 e approvazioni di Parlamento (16 giugno) e Consiglio (29 giugno), sposta l’applicabilità delle regole ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti; introduce un art. 4a come base per il trattamento eccezionale di categorie particolari ai fini del bias; attenua l’obbligo di alfabetizzazione (art. 4) in misure di sostegno, con esempi pratici della Commissione; amplia i test nel mondo reale fuori dalle sandbox (art. 60).

Sulla cybersicurezza, la Commissione riferisce 309 incidenti con rischi nel settore sanitario nel 2023. NIS II copre 18 settori critici, inclusa la salute; il Cybersecurity Act dà mandato permanente a ENISA sugli schemi volontari di certificazione; il Cyber Resilience Act copre prodotti con elementi digitali, compresi componenti di IA. L'art. 73 EHDS impone un ambiente di trattamento sicuro: in principio senza download, e download solo di dati non personali; un atto di esecuzione della Commissione deve fissare i requisiti. Sulla responsabilità non esiste un regime UE specifico per l'IA: la proposta di direttiva (COM/2022/496, 2022), con presunzione di causalità e disclosure sui sistemi ad alto rischio, è stata ritirata nel 2025 dopo critiche di efficacia e di impatto sull'innovazione. Resta la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti (direttiva (UE) 2024/2853), estesa al software e dunque ai sistemi di IA in sanità: tre anni per agire, con onere probatorio difficile per difetto, danno e nesso. A livello nazionale il testo cita il disegno irlandese del 2026, che attua vigilanza e enforcement dell'AI Act senza regole di responsabilità; l'assenza di bozze austriache specifiche, con linee guida amministrative del 2024; e la sentenza dell'Oberlandesgericht Hamm del 12 maggio 2026 (4 UKl 3/25), che attribuisce all'impresa le risposte false di un chatbot di prenotazione medica anche se addestrato su dati corretti. In clinica la responsabilità resta ancorata allo standard di cura: finché l'esito non è stabile e affidabile, l'IA è «nuovo metodo», non dispositivo di routine.

Sul piano etico, le linee guida HLEG e la lista ALTAI fissano sette requisiti, ma il testo avverte che una checklist non chiude problemi che evolvono con la tecnica. Rischi citati: uso improprio di dati sensibili, anche via condivisione di modelli; sorveglianza di sanità pubblica; bias e opacità; training su popolazioni limitate e misdiagnosi; perdita di competenza se il clinico non mette in discussione l'output; equità del beneficio quando intervengono attori commerciali (fiscalità societaria, accesso ai risultati, redistribuzione); spostamento verso autogestione e cure domiciliari; applicazioni wellness fuori dai requisiti dei dispositivi medici. L'orientamento proposto è la volontà collettiva e il valore pubblico, non solo conformità e capacità tecnica.

Numeri chiave

Cifra	Oggetto	Fonte citata nel documento
18 mesi	Pubblicazione di risultati o output dell'uso secondario, prorogabile	Art. 61 EHDS, come esposto dall'autrice
3 anni	Termine per l'azione della vittima di prodotto difettoso	Direttiva (UE) 2024/2853
309	Incidenti con rischi di cybersicurezza in sanità nel 2023	Commissione europea
18	Settori critici della NIS II, sanità inclusa	Direttiva (UE) 2022/2555
2 agosto 2026	Piena applicazione dell'AI Act (in vigore dal 1° agosto 2024)	Regolamento (UE) 2024/1689
2 dicembre 2027 / 2 agosto 2028	Regole ad alto rischio: sistemi autonomi / sistemi incorporati in prodotti, dopo il Digital Omnibus sull'IA	Testo dell'accordo come riportato (PE-CONS 30/26)
10	Principi EMA-FDA di buona pratica dell'IA nello sviluppo dei medicinali, gennaio 2026	EMA

7	Requisiti delle linee guida HLEG per un’IA affidabile, verificabili con ALTAI	HLEG AI, 2019-2020
6	Fattori indicativi della ricerca scientifica nelle bozze EDPB	EDPB, Guidelines 1/2026, 15 aprile 2026

Iter e posizioni

Lo studio non è un atto legislativo: è chiesto dalla SANT (ECTI/B/SANT/2025/034); il disclaimer esclude che rappresenti la posizione del Parlamento. Sul merito, l’EHDS è adottato (11 febbraio 2025) come primo spazio settoriale. Data Act applicabile dal settembre 2025; DGA in vigore dal 2022. La Data Union Strategy non prevede modifiche esplicite all’EHDS e lo qualifica ponte verso l’IA. Il Digital Omnibus (novembre 2025) propone di abrogare, fra l’altro, Free Flow of Non-Personal Data, DGA e Open Data Directive, migrando disposizioni essenziali nel Data Act, e di chiarire la ricerca scientifica nel GDPR. EDPB ed EDPS accolgono quel chiarimento e chiedono di svilupparlo; giudicano dannosi per i diritti fondamentali gli emendamenti su dato personale e pseudonimizzazione via atto di esecuzione. Sul Digital Omnibus sull’IA i colegislatori hanno un accordo di trilogo del 7 maggio 2026; il Parlamento ha approvato il 16 giugno 2026 e il Consiglio il 29 giugno 2026. BEUC, in lettera congiunta del 15 luglio 2026, chiede che l’AI Act continui a regolare i dispositivi medici con IA incorporata. L’industria (Digital Europe, EFPIA) contesta l’equilibrio dell’art. 52 EHDS su proprietà intellettuale e segreti. La proposta di direttiva sulla responsabilità dell’IA è ritirata nel 2025; Hacker, in una valutazione d’impatto complementare, preferisce regolamenti alle direttive per evitare frammentazione e segnala che una responsabilità oggettiva su servizi essenziali come la sanità può ostacolare la diffusione. OMS (rapporto del 20 aprile 2026) e OCSE (marzo 2026) descrivono strategie sanitarie dedicate assenti in molti Paesi; l’OMS chiede un catalogo UE centralizzato di soluzioni verificate e aggiornato. Atti di esecuzione attesi, senza data nel testo: requisiti degli ambienti sicuri (art. 73(5) EHDS) e modelli contrattuali non vincolanti (art. 52(4)).

Conclusioni e raccomandazioni

L’autrice chiede di chiudere i vuoti legislativi con un approccio basato sull’evidenza e sulle prospettive di pazienti, erogatori e ricercatori, trattando i pazienti come contributori e non solo beneficiari. In sintesi, dalla sua tabella: chiarire incertezze e esecuzione pratica di EHDS, GDPR e AI Act, in particolare la nozione di ricerca scientifica; ridurre l’onere amministrativo dei detentori, anche sugli accordi di condivisione; guidare salvaguardie giuridiche, organizzative e tecniche; coordinare a livello UE basi giuridiche come ricerca e interesse pubblico per evitare squilibri di accesso; assicurare in modo uniforme l’informazione su risultati significativi, tenendo conto dell’esperienza del medico e del rapporto col paziente; non lasciare agli HDAB nazionali standard divergenti sul bilanciamento tra proprietà intellettuale e interesse pubblico all’innovazione; trattare il dato del paziente come risorsa comune e sensibile, resistendo alla mercificazione, e far guidare da EDPB ed EDPS il riutilizzo, anche anonimizzato, senza violare il segreto medico; allineare altruismo dei dati (DGA) e EHDS e mantenere un consenso uniforme; orientare lo sviluppo al valore pubblico e alle applicazioni con maggior valore, bilanciato coi rischi, per forza lavoro e pazienti; formare gli operatori a interpretare l’output; creare un catalogo centralizzato di soluzioni verificate, utile anche a contenere il rischio di responsabilità man mano che la tecnologia evolve.

Lettura.

Il testo non tratta finanza pubblica italiana, tesoreria, ALM o mercati. Il punto regolatorio rilevante per un sistema sanitario pubblico è l'obbligo di digitalizzare le cartelle e di organizzare gli HDAB come condizione dell'uso secondario, con oneri amministrativi che l'autrice vuole ridurre e con un contenzioso aperto su proprietà intellettuale e segreti fra interesse pubblico e industria del farmaco e dei dispositivi. Per banche e mercati il nesso è indiretto e non quantificato nello studio: responsabilità dei prodotti estesa al software, ritiro del regime UE specifico sull'IA, e 309 incidenti di cybersicurezza sanitaria nel 2023 dentro un perimetro NIS II che tratta la salute come settore critico.

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, eine rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland

Study · 2026-10-06 · Human Rights · testo: PDF integrale, prima parte

[europarl.europa.eu])791519_DE.pdf

Estratto: prima parte del PDF; il testo si interrompe nella Costituzione bavarese.

Di cosa si tratta

Studio della Biblioteca di diritto comparato dell'EPRS (PE 791.519, ottobre 2026; chiusura redazionale ottobre 2026), redatto da Gernot Sydow (Università di Münster) su incarico della DG EPRS. Entra in una serie il cui titolo riprende l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali e che ricostruisce, ordinamento per ordinamento, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, a uso del lavoro parlamentare. Oggetto di questo volume: la Germania. La struttura è fissata dalla Biblioteca per rendere confrontabili gli studi della serie; i capitoli I-III sono in prevalenza descrittivi, il IV è commento critico, con ripetizioni volute. Le opinioni sono dell'autore, non necessariamente del Parlamento europeo.

Contenuto

L'art. 4 I, II GG nomina, accanto alla libertà di coscienza da profilare in proprio, libertà di fede, di confessione religiosa, di confessione di visione del mondo e esercizio indisturbato della religione. Parte della dottrina ne ricava tre diritti distinti (forum internum, comunicazione del credo, condotte). Il Bundesverfassungsgericht li tratta invece, fin dall'origine, come un unico diritto che copre l'intera condotta di vita religiosamente motivata (BVerfGE 24, 236 [247 s.]). La libertà di pensiero non è menzionata nel Grundgesetz. Il perimetro si determina dal Selbstverständnis del titolare (BVerfGE 24, 236 [245 s.]), con oneri di plausibilità e di allegazione contro l'abuso. Funzione primaria di difesa verso lo Stato; in più, parità istituzionale delle comunità e doveri statali di protezione nei rapporti tra privati.

Sul piano storico il testo colloca le garanzie moderne nel Settecento. Documenti anteriori (Magna Carta 1215, Habeas Corpus 1679, Bill of Rights 1689) non sono diritti generali su base di eguaglianza civile. Già nella prima età moderna esistono però tutele religiose, più tolleranza di gruppo che diritto soggettivo. La pace di Augusta del 1555 dà agli stati imperiali la scelta tra confessione romano-cattolica e confessione augustana, non una libertà generale; il § 24 del Reichsabschied riconosce ai sudditi — nel testo, adulti maschi — uno ius emigrandi: volontà di partire, obbligo di consentirla, vendita dei beni a condizioni dure. Vestfalia, 1648, conferma la confessione augustana e la estende alla riformata. L'ALR prussiano del 1794 antepone fede e coscienza interne a ogni legge coercitiva (§§ 1-2) e vieta al capofamiglia di costringere al culto domestico chi appartiene ad altra «Religionspartey» (§§ 7-8). La Costituzione di Paulskirche del 28 marzo 1849 (§§ 144-146) anticipa formule poi weimariane e del Grundgesetz: piena libertà di fede e

coscienza, nessun obbligo di rivelare la convinzione, esercizio domestico e pubblico, diritti civici indipendenti dalla confessione.

L’art. 135 WRV (11 agosto 1919) garantisce piena libertà di fede e coscienza e l’esercizio indisturbato sotto protezione statale; le leggi statali generali restano impregiudicate. Per la dottrina dell’epoca (Anschütz, Mirbt, Gebhard) la legge dello Stato prevale sulla norma religiosa: il divieto legale non cade perché l’atto è esercizio di una convinzione. «Generale» esclude la legge diretta contro una religione o un’opinione (anche irreligiosa) in quanto tale; sono incostituzionali anche le norme solo in apparenza generali. L’art. 135 non è incorporato dall’art. 140 GG; il suo contenuto, con modifiche, passa negli artt. 4 I, II GG.

Sotto il regime nazionalsocialista i concordati di Baviera (1924), Prussia (1929) e Baden (1932) precedono il Reichskonkordat del 20 luglio 1933, che lascia intatti i precedenti e garantisce libertà di confessione, associazioni cattoliche e scuole confessionali. Verso gli ebrei la legislazione mira a privazione di diritti e persecuzione: legge del 21 aprile 1933 sullo stordimento degli animali a sangue caldo prima della macellazione, qualificata dal BGH (27 aprile 1960) come misura di violenza nazionalsocialista contro sensibilità e usi ebraici; leggi di Norimberga del 1935 (cittadinanza del Reich e «protezione del sangue»). Nel Kirchenkampf, la legge sulla perfidia del 1934 e il «Kanzelparagraph» § 130a StGB colpiscono il discorso politico dei chierici; l’enciclica «Mit brennender Sorge» (1937) critica ideologia e violazioni del concordato. Il Konkordatsurteil del 26 marzo 1957 (BVerfGE 6, 309) afferma la validità del concordato sull’art. 123 II GG. La Costituzione della DDR del 7 ottobre 1949 riprende quasi alla lettera le norme weimariane (art. 41: piena libertà di fede e coscienza, esercizio sotto protezione della Repubblica, divieto di abuso per fini anticostituzionali o di partito). Quella del 1974 non tutela più in modo esplicito l’esercizio indisturbato né la «piena» libertà, cancella l’indipendenza dei diritti civici e dell’accesso agli uffici dalla confessione e lascia cadere l’avverbio «selbständig». La realtà costituzionale, scrive l’autore, diventa repressione delle Chiese e svantaggio sistematico dei cristiani praticanti.

Fino a Weimar la formula «libertà di fede e di coscienza» designa, per Sydow, un solo diritto: la coscienza è sottocategoria della Bekenntnisfreiheit, e divieto di obiezione al servizio e obbligo di giuramento sono trattati come interventi su di essa. Il Grundgesetz scinde linguisticamente i genitivi e, con l’art. 4 III, autonomizza il rifiuto del servizio armato. La definizione di BVerfGE 12, 45 (55) — decisione morale seria, orientata a bene e male, vissuta come vincolante, non necessariamente guidata dalla fede — è presentata come estensione rispetto ai testi anteriori. La «Weltanschauung» entra nel diritto costituzionale con l’art. 137 VII WRV (1919): parità solo istituzionale (capacità giuridica, status di corporazione, diritto di imposta), non piena equiparazione, per esempio nella tutela penale. Né Paulskirche né le costituzioni ottocentesche avevano norme analoghe. Il concetto, dopo l’uso nazionalsocialista come autodesignazione, resta poco traducibile e, dagli anni Sessanta, confinato al dibattito costituzionale tedesco.

Nei lavori del Grundgesetz l’inserimento della norma non fu controverso. Lo era la riserva. Nel settembre 1948 il Grundsatzausschuss discusse la formula weimariana «nel quadro delle leggi generali»; prevalse la cancellazione chiesta dal deputato CDU Süsterhenn. L’art. 136 WRV entrò tardi, su proposta del comitato di redazione e senza dibattito, quando la soppressione della riserva di legge era già acquisita: dai lavori non si ricava la volontà di reintrodurla via art. 140 GG. L’autore legge un intento di rafforzamento dopo la politica antiecclesiastica del regime, senza una dogmatica già fissata sui diritti senza riserva.

Resta l’incoerenza: l’art. 135 frase 3 WRV non ha successore nell’art. 4, mentre l’art. 136 I WRV è incorporato. Il testo dell’art. 4 è invariato dal 1949. Il rifiuto del servizio armato è riattivato nel 1956 con la reintroduzione della leva e fortemente ridotto nella pratica nel 2011 con la sospensione; il dettaglio fu a lungo nel § 25 WehrPflG, una legge autonoma (KDVG) solo nel 1983. In giurisprudenza il punto fermo è la Lumpensammlerentscheidung del 1968 (BVerfGE 24, 236): l’art. 4 spetta anche ad associazioni che curano solo in parte la vita religiosa o di visione del mondo dei membri, e copre collette e l’appello dal pulpito. Fino agli anni Novanta il contenzioso, quando c’era, riguardava lo status di corporazione, l’imposta e l’art. 7 III GG, non il perimetro dell’art. 4. Dalla fine del secolo si discute se restringere il perimetro o leggere l’art. 136 I WRV come riserva di legge; la Staatsrechtslehrertagung del 2008 pone la libertà religiosa «come pericolo». Kästner (2015) vede nell’esercizio religioso, così interpretato, un diritto generale di libertà.

L’art. 12a consente di obbligare gli uomini dal compimento dei diciotto anni al servizio nelle forze armate, nel Bundesgrenzschutz o nella protezione civile. Chi rifiuta il servizio armato per coscienza può essere avviato a un servizio sostitutivo non più lungo di quello militare; la legge non deve pregiudicare la libertà della decisione di coscienza e deve prevedere un sostitutivo senza nesso con forze armate e Bundesgrenzschutz. Nel caso di difesa, per servizi sanitari civili e ospedali militari fissi, le donne possono essere chiamate dal compimento dei diciotto anni al compimento dei cinquantacinque, mai al servizio con l’arma. Per il Bundesverfassungsgericht l’art. 4 III è regola speciale esaustiva e preclude il ricorso all’art. 4 I; parte della dottrina ammette ancora l’art. 4 I sul rifiuto del sostitutivo. In sede penale vale il divieto di doppia punizione dell’art. 103 III se il fatto riposa su un’unica decisione di coscienza. L’art. 3 III vieta svantaggio o privilegio per fede e opinioni religiose. L’art. 33 III stacca diritti civici, accesso agli uffici pubblici e diritti acquisiti nel servizio pubblico dalla confessione, e vieta il pregiudizio per appartenenza o non appartenenza a una confessione o a una visione del mondo. L’art. 6 I tutela l’istituto civile del matrimonio, non necessariamente coincidente con quello religioso o canonico; l’art. 6 II copre l’educazione dei genitori anche in materia religiosa. L’art. 7 fa del religione un insegnamento ordinario, salvo le scuole aconfessionali, in conformità ai principi delle comunità, senza obbligo del docente contro la sua volontà; l’art. 7 V ammette la scuola elementare privata confessionale o di visione del mondo. Per il BVerwG (NVwZ 1992, 1192) la nozione di religione dell’art. 4 e dell’art. 7 V coincide. Il «Gewissen» dell’art. 38 I 2 GG è più largo: serve al divieto di mandato imperativo e alla funzionalità del Bundestag, non a proteggere il singolo deputato dall’angoscia di coscienza.

L’art. 140 GG incorpora gli artt. 136-139 e 141 WRV. Non c’è Chiesa di Stato; ogni comunità ordina i propri affari nei limiti della legge valida per tutti; lo status di corporazione di diritto pubblico, già riconosciuto, si estende su domanda a chi dia garanzia di durata per statuto e numero di membri; le corporazioni possono prelevare imposte sulle liste civili secondo il diritto del Land; le associazioni per la cura comune di una visione del mondo sono equiparate quanto all’art. 137. Le prestazioni statali fondate su legge, contratto o titolo vanno riscattate dalla legislazione dei Länder, con principi fissati dal Reich; sono garantiti i patrimoni destinati a culto, istruzione e beneficenza. Domenica e feste riconosciute restano protette come riposo e raccoglimento. L’art. 123 II GG è la base della continuità dei trattati del Reich e, in questo campo, del Reichskonkordat del 1933, tuttora cardine dei rapporti con la Santa Sede (istruzione religiosa, uffici, enti, cura d’anime nelle istituzioni pubbliche); genesi del 1933 e lettura alla luce del Grundgesetz restano oggetto di discussione. Tra le costituzioni dei Länder, nella parte qui disponibile, il Baden-Württemberg dedica una sezione propria, oltre il minimo federale:

autodeterminazione, riconoscimento del ruolo sociale, assistenza, prestazioni statali, facoltà teologiche; l’art. 12 assume tra i fini educativi il timor di Dio e la carità cristiana; l’art. 16 fissa la Gemeinschaftsschule cristiana; l’art. 18 fa dell’insegnamento religioso materia ordinaria, con partecipazione rimessa alla dichiarazione di chi ha la potestà educativa. In Baviera l’art. 107 garantisce fede e coscienza e l’esercizio sotto protezione statale, e stacca diritti civici e accesso agli uffici dalla confessione. L’art. 136 rende l’insegnamento religioso materia ordinaria in tutte le Volksschulen, le scuole professionali e gli istituti medi e superiori, in conformità ai principi della comunità; il docente non può essere costretto né impedito, e occorre l’autorizzazione della comunità. L’art. 137 lascia la partecipazione alla dichiarazione di chi ha la potestà educativa e, dal compimento dei diciotto anni, allo stesso allievo.

Numeri chiave

Dato	Valore	Fonte nel documento
Identificativo	PE 791.519; PDF QA-01-26-322-DE-N, ISBN 978-92-848-4329-9, doi 10.2861/9539885; stampa QA-01-26-322-DE-C, ISBN 978-92-848-4330-5, doi 10.2861/0575753	Colophon, ottobre 2026
Studi della serie citati in nota	UE, marzo 2026, PE 782.663, XVIII e 195 pp.; Francia, giugno 2026, PE 785.697, XV e 168 pp.; Canada, settembre 2026, PE 791.478, XVIII e 186 pp.; Messico, settembre 2026, PE 791.472, XXII e 278 pp.; Spagna, giugno 2026, PE 785.698, XVII e 228 pp.	Nota del curatore
Soglie dell’art. 12a GG	Uomini dal compimento dei 18 anni; servizio sostitutivo non superiore al militare; donne, nel caso di difesa, dal compimento dei 18 al compimento dei 55 anni, mai con l’arma	Testo dell’art. 12a
Leva e obiezione	Reintroduzione della leva 1956; sospensione 2011; dettaglio a lungo nel § 25 WehrPflG; KDVG dal 1983	Cap. I.2.2
Decisione dell’allievo (Baviera)	Dal compimento del 18° anno	Art. 137 I BayVerf

Conclusioni e raccomandazioni

Nella sintesi l’autore fissa quattro punti. Il Bundesverfassungsgericht unifica le garanzie dell’art. 4 e ne determina il perimetro dal Selbstverständnis, con filtri contro l’invocazione abusiva. La funzione resta anzitutto difensiva verso lo Stato, più parità istituzionale e doveri di protezione tra privati. I conflitti tipici sono con libertà di manifestazione e di arte, vita e integrità fisica, diritto all’istruzione, e con la neutralità religioso-ideologica dello Stato, trattata nelle decisioni Kopftuch I, II e III. La tutela di opinione e arte non impone che critica, satira e vilipendio della religione restino senza alcun limite: condotte che provocano, feriscono o vilipendono altre religioni possono giustificare l’intervento statale anche sotto la soglia di minaccia e intimidazione. L’indice articola il capitolo finale come ricognizione dello stato del diritto e come «possibili vie di rafforzamento» su quattro titoli: esercizio della religione nello spazio pubblico; trattazione di questioni di critica della religione nel contesto educativo; ammissibilità dei simboli religiosi negli edifici statali; protezione delle convinzioni religiose dalle provocazioni.

Lettura.

Il tema resta nel diritto costituzionale e nel diritto ecclesiastico tedesco: nel materiale non ci sono agganci a economia, finanza pubblica, banche o mercati.

Letture per economia, finanza pubblica e banche

- **Advanced materials act.** Il nodo di finanza pubblica e credito è il finanziamento dello scale-up: IAM4EU fino a 250 milioni di euro per parte entro il 2027 (sei progetti, circa 30 milioni), 28 open innovation test bed per 319 milioni nel 2019-2026, MaterialsCommons a 28 milioni, ammodernamento delle infrastrutture fra 0,9 e 2,1 miliardi di euro in cinque anni, domanda industriale di oltre 2 miliardi nel 10° programma quadro e di strumenti del prossimo QFP per impianti pilota. Il divario di due-cinque anni fra laboratorio e prima produzione industriale è il tratto in cui il testo colloca la perdita di fiducia degli investitori e l'accesso difficile a capitale e infrastrutture, specie per le PMI. Cefic giudica insufficiente il target di 500 milioni per il 2025-2027; il CESE giudica insufficienti i 250 milioni per IAM-I.
- **Advanced materials act.** Se l'atto restasse una raccomandazione del Consiglio, il perimetro vincolante resterebbe quello già in vigore: REACH sopra una tonnellata l'anno, polimeri fuori, nanomateriali dal 2020, passaporto digitale di prodotto con prima applicazione obbligatoria sulle batterie (reg. (UE) 2023/1542). Secondo il JRC la sostituzione di materie prime critiche è più alta su eolico onshore, fotovoltaico, batterie stazionarie e motori di veicoli elettrici, più bassa sulle batterie veicolari, molto bassa su eolico offshore e idrogeno, con trade-off di prestazione e durata. Contenuto locale ed equivalenza delle importazioni sono richieste di IAM-I, non scelte adottate.
- **Dati e IA in sanità.** Per un sistema sanitario pubblico contano la messa a disposizione dei dati elettronici per l'uso secondario e gli organismi di accesso (HDAB), con oneri che l'autrice vuole ridurre, e il contrasto sull'art. 52 EHDS fra interesse pubblico e industria (Digital Europe, EFPIA) su proprietà intellettuale e segreti. L'art. 61 obbliga a pubblicare risultati o output entro 18 mesi; l'effetto sulla tutela della proprietà intellettuale non è spiegato. BEUC, il 15 luglio 2026, chiede che l'AI Act continui a regolare i dispositivi medici con IA incorporata.
- **Dati e IA in sanità.** Il nesso con banche e mercati è indiretto: la direttiva (UE) 2024/2853 estende la responsabilità da prodotto al software, dunque ai sistemi di IA in sanità, con tre anni per agire e onere probatorio su difetto, danno e nesso; il regime UE specifico sull'IA è stato ritirato nel 2025. I 309 incidenti del 2023 stanno in un perimetro NIS II che include la salute tra 18 settori critici. Lo slittamento al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 sposta il calendario di conformità dei sistemi che l'AI Act tratta di regola come ad alto rischio.

Documento generato il 06/10/2026 alle 23:19 (ora del server, UTC).
Fonte: Think Tank del Parlamento europeo (www.europarl.europa.eu/thinktank), PDF dei documenti scaricati dal sito o dal bot PDF; blog EPRS (epthinktank.eu) solo come ripiego. Pubblicazioni analizzate: 3; in elenco: 0.
Le parti introdotte da "Lettura." sono elaborazioni proprie. Documento a uso interno di studio: non costituisce consulenza ne' raccomandazione di investimento.